

BEBERAPA PROSEDUR DAN REDAKSI SUMPAH DI PERADILAN AGAMA

O
L
E
H

Drs. Faizal Kamil SH.MH
Ketua Pengadilan Agama Cilegon

Artikel ini disampaikan untuk website www.badilag.net

CILEGON

2015

ABSTRAK

Sumpah sebagai alat bukti adalah
keterangan yang diucapkan dengan kalimat khidmat
bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberi keterangan yang tidak benar
ia bersedia untuk dilaknat tuhan.
Undang-undang menentukan dengan tegas bahwa
sumpah itu memberikan bukti yang cukup,
artinya apabila pihak yang bersangkutan mengangkat sumpah maka
hakim harus menyatakan terbukti dalil-dalilnya
tentunya melalui mekanisme
dan redaksi Sumpah yang benar.

Cilegon, 12 Maret 2015

Penulis

Drs. Faizal Kamil, SH., MH

I. PENDAHULUAN

Melalui hukum acara perdata (HAP) Indonesia, untuk membuktikan suatu peristiwa perdata dan berdasarkan proses persidangan di peradilan agama ada beberapa cara yang ditempuh diantaranya ada yang secara tegas dinyatakan dalam peraturan Perundang-undangan. Seperti yang terdapat pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 R6g dan Pasal 1866 BW, yaitu ;

1. Alat bukti tertulis
2. Kesaksian
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Selain kelima alat bukti atau beberapa bukti di atas, Masih terdapat 2 (Dua) alat bukti lagi yang diatur berdasarkan Surat-Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2001, Yakni Pemeriksaan setempat (*Descente*) dan keterangan ahli.

Namun pada kenyataannya kerap kali terdengar tidak ada kepuasan terhadap jalannya peradilan di negeri ini, dan secara fakta upaya hukum banding, kasasi dan PK (Peninjauan Kembali) semakin tahun kian meningkat. Pernyataan-pernyataan tersebut wajar dilontarkan masyarakat pencari keadilan, akan tetapi hal itu di pandang sebagai suatu peringatan oleh yang berkompeten sebab sungguh bermanfaat untuk disosialisasikan, Apalagi apabila Persoalannya di sertai ketelitian dalam pengamatan maupun pengalaman, Dipertegas lagi seberapa jauh di hindarkan dari aspek-aspek subyektif. Pernyataan tidak puas atau keberatan tadi yang sifatnya subyektif sesungguhnya kurang dapat memberikan nilainya sebagai suatu kritik karena ke subyektifan justru akan menyesatkan pengertian yang layak dari orang berperkara / masyarakat pencari keadilan yang memang kurang mengerti.

Pada artikel ini, akan dibahas secara spesifik berkenaan dengan perihal prosedur dan redaksi sumpah, yang sering terjadi didalam praktik dilingkungan peradilan agama.

Sungguh menarik untuk direnungkan, untuk kemudian diperbandingkan dengan praktik sehari-hari khususnya masalah redaksi atau lafaz sumpah.

Oleh karenanya penulis mencoba mengutarakan pengalaman dan pemantauan selama ini untuk mengklarifikasikan keadaan sewajarnya secara praktis.

II. PENGERTIAN SUMPAH

Ada berbagai pendapat tentang definisi sumpah berikut ini akan dikemukakan pengertian-pengertian sumpah diantara lain :

1. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3 :

“Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci”¹

2. Menurut buku Pedoman Kerja Bagi Hakim Dan Panitera Dilingkungan Pengadilan Agama :

“Suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan (ditetapkan) dalam peradilan.”²

Pengertian diatas juga senada dengan yang terdapat pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Tahun 2013 (Vide halaman 98).

Dari batasan tersebut diatas dapatkah disimpulkan, Bahwa sumpah adalah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan kata lain bahwa sumpah juga adalah untuk memberi keterangan guna mengungkap sesuatu itu benar atau tidak benar, yang intinya yang bersaksi tidak diperkenankan dilakukan pada pihak berperkara, jadi harus dilakukan oleh pihak ketiga atau orang lain kecuali sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya (*ex officio*). Sertas atas permintaan para pihak.

¹ Pusat bahasa departemen pendidikan Nasional “Kamus Besar Bahasa Indonesia” edisi ke tiga Balai pustaka Jakarta 2002 halaman 1102

² Pengurus wilayah ikatan Hakim Agama (IKAHA) sulsera “Buku pedoman kerja bagi hakim dan panitera dilingkungan peradilan agama” Ujung pandang 1989 halaman 22

III. PERATURAN MENGENAI SUMPAH

Secara umum tentang sumpah di Pengadilan Indonesia diatur didalam “Peraturan Sumpah” (*Eedsregeling, staatsblad* 1920 nomor : 69) dan beberapa pasal didalam HIR, RBG, BW dan RU seperti yang telah terurai diatas.

Patut diketahui, ada beberapa peraturan sumpah diluar dari ketentuan tadi yang dibuat pasca kemerdekaan dan dimiliki oleh NKRI. Diantaranya adalah :

- a. Peraturan Presiden nomor II Tahun 1959 (LN. 1959 Nomor 148) Sebagaimana ditambah dengan peraturan presiden Nomor 21 Tahun 1960, yakni tentang peraturan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang.
- b. P.P Nomor 10 Tahun 1947 tentang Peraturan Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Paniteran Serta Panetera Pengganti Pada Pengadilan dan Pengadilan Tentara.
- c. P.P Nomor 11 Tahun 1949 tentang Peraturan Sumpah Jabatan Notaris.
- d. Penetapan Menteri Kehakiman RIS nomor JZ/1971/4 (BN. Nomor 35 tahun 1950) Yakni peraturan sumpah jabatan untuk notaris yang berdomisili di Jakarta.
- e. P.P Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Jabatan Dan Pegawai Negeri Sipil.
- f. Pasal 140 ^s/_d 148 HIR, Pasal 1895 ^s/_d 1913 BW mengatur sumpah untuk saksi.
- g. Pasal 154 HIR mengatur tentang Sumpah Saksi Ahli.
- h. Pasal 131 (3) HIR, mengatur tentang Tolk atau Juru Bahasa (penterjemah)
- i. Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Mengatur Sumpah Hakim.

Dan masih banyak lagi peraturan-peraturan sumpah tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang menjalankan pekerjaan atau jabatan. Oleh karena itu mudah dimengerti apabila telah tercapai keseragaman, Baik prosedur maupun redaksi sumpahnya. Hal ini disebabkan sumpah-sumpah itu lebih banyak bersifat administratif.

IV. PENERAPAN SUMPAH DI PENGADILAN AGAMA

Praktik sumpah di Pengadilan Agama sama halnya yang terjadi pada prosedur sumpah dilingkungan Peradilan Umum. Ia dapat dikenakan kepada orang yang tidak berperkara, tetapi sengaja dihadirkan dimuka Persidangan Pengadilan dikarenakan orang tersebut dianggap mengetahui duduk perkaranya, yakni perkara yang menjadi sengketa serta hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diperkarakan. Inilah yang disebut sebagai Saksi. Kemudian sumpah di Pengadilan dapat pula dikenakan kepada orang-orang atau para pihak yang berperkara itu sendiri baik oleh karena adanya permintaan pihak-pihak itu atau oleh karena Hakim memandang perlu membebani sumpah kepada salah satu pihak.

Sumpah yang dikenakan kepada Saksi di namakan “Sumpah Saksi”, sedangkan sumpah yang dikenakan kepada orang-orang atau para pihak yang berperkara dapat berupa sumpah **Decissoir** (Sumpah Penentu atau Pemutus) dapat pula berupa sumpah **Supletoir** atau sumpah tambahan, Sumpah *decissoir* adalah jenis sumpah yang dimintakan oleh salah satu pihak agar diangkat oleh pihak lainnya (Lawannya) berhubung tidak adanya bukti lain sama sekali; sedangkan sumpah *supletoir* adalah merupakan jenis sumpah yang diperintahkan hakim kepada salah ssatu pihak dalam perkara yang bersangkutan, bias pihak pengugat dan bisa juga pihak tergugat oleh karena kurangnya bukti yang sudah ada. Kedua bukti yang sah dengan demikian untuk sumpah *supletoir* harus ada pembuktian permulaan lebih dahulu dan unsur pembuktian misalnya hanya satu orang saksi, sedang bukti lain tidak ada maka dengan diucapkannya sumpah *supletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi sempurna lalu hakim dapat menjatuhkan putusan.

Selain kedua sumpah yang telah dibahas, ada satu lagi jenis sumpah yang disebut **Aestimatoir** atau penaksir, yaitu sumpah yang di perintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah ganti kerugian, apabila penggugat tersebut telah dapat membuktikan haknya atas ganti rugi itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah gati kerugian tersebut kecuali dengan taksiran olehnya istilah lain sumpah *aestimatoir* di sebut juga sebagai sumpah pentaksiran³

Perihal sumpah di maksud bukan hanya berlalu di peradilan umum/pengadilan negri saja , melainkan berlalu pula bagi peradilan agama/pengadilan agama, setelah kita mengetahui tentang ketiga jenis sumpah tadi, dapat dilihat dari sumpah **DECISSOIR**, **SUPLETOIR** dan **AESTIMATOIR** dalam ilustrasi perkara beserta penerapannya.

a) Perkara yang di jatuhkan putusannya melalui sumpah **DECISSOIR** (Pemutus)

Gugatan kewarisan, di antara ahli waris menghendaki sumpah Decissoir (pemutus) dikarenakan salah satu ahli waris memohon kepada hakim /majelis agar lawannya dibebankan untuk melakukan sumpah dimaksud untuk menyelesaikan perkara yang dianjurkannya .

³ Pengurus Wilayah Ikatan Hakim Agama (IKAHA)., ibid halaman 22.

Hal ini hampir tidak pernah terjadi di lingkungan pengadilan agama . oleh karena setiap gugatan (penggugat) maka ia harus membuktikannya.

- b) Perkara yang di jatuhkan putusannya melalui sumpah *SUPLETOIR* (tambahan).

Pada lazimnya kerap kali terjadi dalam perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, oleh karena bukti kutipan akta nikah sudah ada, satu orang saksi sudah di periksa lalu disinilah diperlukan sumpah supletoir (tambahan) untuk penyempurnaan pemeriksaan dengan tujuan hakim dapat menjatuhkan putusannya.

- c) perkara yang di jatuhkan putusannya melalui sumpah *Aestimatoir*.(penaksiran)

Biasa terjadi pada gugatan sengketa atau senjata penyelesaian hanya bersama namun yang sering terjadi adalah gugatan kewarisan, manakala penggugat dapat membuktikan ganti rugi atas objek warisan yang telah habis terpakai oleh tergugat, sudah barang tentu kadang kala nominal ganti rugi itu jumlahnya masih belum pasti, sehingga diperlukanlah sumpah aestimatoir untuk menentukan jumlah ganti kerugian secara pasti.

Dari ketiga ilustrasi ataupun gambaran diatas, masih banyak lagi contoh-contoh kasus perkara di Peradilan Agama yang banyak diselesaikan melalui sumpah *Decissoir*, *Supletoir* dan *Aestimatoir*. Hanya saja yang paling banyak adalah berdasarkan sumpah *Supletoir*, karena substansi mewujudkan kebenaran formilnya tidak liskan dan lebih aman bagi hakim dan para pihak untuk mempertahankan garda Hakim Acara Perdata /Hukum Acara Peradilan Agama itu sendiri.

V. PROSEDUR DAN REDAKSI SUMPAH

Dalam peraturan sumpah *staatsblad* 1920 Nomor 69 ditetapkan antara lain “Barang siapa yang melaksanakan suatu aturan undang-undang mesti mengangkat sumpah atau berjanji dengan lisan atau menegaskan suatu keterangan / pengakuan, maka:

- a. Jika ia mengangkat sumpah, haruslah mengucapkan kalimat terakhir : “Kiranya Tuhan Menolong Saya” sambil mengangkat keatas kedua jarinya.
- b. Jika ia mengucapkan janji haruslah ia menegaskannya dengan kata-kata terakhir “Demikianlah Janji Saya”
- c. Jika ia mengucap kalimat untuk menegaskan pengakuan keterangannya, haruslah melafalkan kata-kata terakhir “Demikianlah Penegasan Saya”

Atau kalimat yang satu-persatunya sesuai dengan bahasa yang dipakai olehnya, kecuali apabila ia menurut agamanya atau berdasarkan ada istiadat golongan bangsanya, berkewajiban untuk melakukan sumpah atau janji ataupun penegasan secara lain (*Vide* : Pasal 1, stb 1920-69). Barang siapa yang cacat badan atau cacat lidah tidak pandai melafalkan sumpah, janji atau tidak dapat menegaskan keterangan / pengakuan menurut cara yang ditentukan Pasal 1 dan Pasal 2 stb. 1920-69 ia diharuskan sedapat mungkin melafalkan sumpah, janji atau penegasan secara yang sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal-pasal tersebut (termasuk Pasal 2, stb 1920-69). Yaitu menurut sebagaimana ditentukan oleh pejabat dihadapan siapa sumpah, janji atau kata penegasan itu harus diucapkan (*Vide* : Pasal 3, stb 1920-69).

Dari kutipan diatas, apabila dirangkum maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- i. Seseorang yang bersumpah harus mengacungkan/mengangkat kedua jarinya, lazimnya jari tangan kanan, setelah selesai mengucapkan sumpah itu ia harus pula mengucapkan kata-kata yang telah ditentukan dalam peraturan untuk mengakhiri sumpah tersebut.
- ii. Sumpah itu dilakukan di hadapan pejabat tertentu, dalam hal sumpah di pengadilan barang tentu dan lazimnya pejabat tersebut adalah hakim (majelis hakim).
- iii. Terhadap orang-orang yang cacat badan / lidahnya pejabat yang bersangkutan dapat menentukan lafal atau memimpin sumpah

Akan tetapi menurut kelaziman terhadap orang-orang yang beragama islam serta berkaitan dengan persidangan di pengadilan agama, sumpah itu di ucapkan dibawah al quran dengan diawali perkataan “WALLAHII” atau Demi Allah sebelumnya mengucapkan kata-kata sumpah.

Lalu sepanjang pengetahuan penulis yang di tujukan sumpah bagi golongan tionghoa/cina yang beragama *kong hu cu* apabila ia bersumpah di pengadilan biasanya ia akan bersembahyang di depan suatu gambar tertentu yang di percayainya, biasanya gambar *Mas Kwan Lam Hud Tjee* atau gambarnya Hakim , Jaksa, Panitera yang berbentuk “Kwan Kong” sambil memasang *Hiee* (dupa). Alat-alat sumpah tersebut

umumnya telah tersedia disemua Pengadilan. Namun untuk lingkungan Peradilan Agama belum tersedia,

Sedangkan untuk bunyi sumpah saksi ahli, akan disinggung sedikit dalam artikel ini. Oleh sebab apabila Majelis Hakim ingin lebih jelas dalam satu pemeriksaan atau pinjaman atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut. Sudah barang tentu perihal keterangan ahli tidak terfokus kepada perkara perdata /perdata agama, melainkan berlaku pula terhadap perkara pidana.

Prosedurnya tentunya sama, bahkan didalam Buku II Mahkamah Agung RI, 1998 Cetakan ke 3, halaman 249, disebutkan bahwa bunyi atau redaksi sumpah saksi ahli, berbunyi sebagai berikut :

Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana atas nama, akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya.⁴

Berikut ini secara rinci yang biasa berlaku bagi Peradilan Agama tentang sumpah yang di gunakan sebagai alat bukti.⁵

Pertama : SUMPAH SUPLETOIR (Sumpah tambahan)

Diatur dalam : - pasal 155 HIR/182 Rbg

- pasal 157 HIR/184 Rbg

- pasal 158 HIR/185Rbg

- pasal 164 HIR/284 Rbg

- pasal 177 HIR/314 Rbg

- yurispriden MARI .no. 316k/sip/1974 tgl. 25-3-1976

Tata Cara Sumpah Supletoir

- Sumpah *supletoir* dilakukan jika ada bukti awal , tetapi tidak memenuhi syarat minimal pembuktian dan tidak mungkin dibuktikan dengan bukti lain:
- Sumpah *supletoir* diperintahkan hakim secara *Ex Officio* :

⁴ Mahkamah Agung RI “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II” Edisi Revisi cetakan ke 3, Jakarta, 1998.

⁵ DR. H. Edi Riadi, SH. MH. (Wakil Ketua PTA. JAKARTA) “Hukum Acara Peradilan Agama” Makalah Dalam Acara Orientasi Pemberkasan Perkara Pengadilan Agama sewilayah PTA. Pekanbaru, tanggal 24 juni 2010 di Pekanbaru

- Perintah sumpah *supletoir* oleh hakim harus rasional, yakni diperintahkan kepada pihak yang bukti awalnya lebih kuat:
- Sumpah *supletoir* diucapkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya yang diberi kuasa khusus untuk itu.
- Sumpah *supletoir* harus dilakukan atas perbuatan yang dilakukan sendiri atau kejadian yang dialami sendiri.
- Sumpah *supletoir* dilakukan didalam persidangan pengadilan, kecuali ada alasan yang dibenarkan menurut hukum.
- Sumpah *supletoir* harus dihadiri oleh pihak lawan, kecuali jika pihak lawan yang telah dipanggil secara sah tidak hadir.
- Sumpah *supletoir* harus dicatat dalam BAS (Berita Acara Sidang) tanpa dicatat dalam BAS sumpah tidak sah.
- Pelaksanaan sumpah *supletoir* dapat ditegaskan kepada pengadilan agama lain dimana pihak yang akan mengangkat sumpah bertempat tinggal :
- Kekuatan hukum sumpah *supletoir* sempurna, mengikat dan menentukan.

Kedua : SUMPAH DECISSOIR (Sumpah Pemutus)

Diatur dalam : - Pasal 156 HIR/183 RBG.

- Pasal 157 HIR/184 RBG.

- Pasal 158 HIR/185 RBG.

- Pasal 164 HIR/284 RBG.

- Pasal 177 HIR/314 RBG.

- Yurispriden MARI .no. 316k/sip/1974 tgl. 25-3-1976

Tata Cara Sumpah Decissoir

- Sumpah *decissoir* dilakukan jika tidak ada bukti sama sekali.
- Sumpah *decissoir* dimintakan oleh salah satu pihak kepada pihak lawan.
- Sumpah *decissoir* dapat dikembalikan lagi oleh yang diminta bersumpah kepada pihak pertama yang meminta sumpah *decissoir*, jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan kedua belah pihak (*Litis Decissoir*).
- Sumpah *decissoir* diucapkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya yang diberi kuasa istimewa.
- Sumpah *decissoir* harus dilakukan atas perbuatan yang dilakukan sendiri atau kejadian yang dialami sendiri.
- Sumpah *decissoir* dilakukan didalam persidangan pengadilan, kecuali ada alasan yang diberikan menurut hukum.

- Sumpah *decissoir* harus dihadiri oleh pihak lawan, kecuali jika pihak lawan tersebut telah dipanggil secara sah tidak hadir.
- Sumpah *decissoir* supaya sah harus dicatat didalam BAS tanpa dicata dalam BAS sumpah *decissoir* tidak sah.
- Pelaksanaan sumpah *decissoir* dapat didelegasikan kepada Pengadilan Agama lain dimana pihak yang akan mengangkat sumpah bertempat tinggal.
- Sumpah *decissoir* dapat diperintahkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara.
- Kekuatan sumpah *decissoir* mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak yang mengucapkan sumpah.
- Yang menolak mengucapkan sumpah harus dikalahkan.

Ketiga : SUMPAH AESTIMATOIR (Sumpah Penaksir)

Diatur dalam : - Pasal 155 HIR

- Pasal 182 RBG.

- Pasal 1940 BW.

Tata Cara Sumpah Aestimatoir

- Sumpah *aestimatoir* adalah sumpah untuk menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
- Dilakukan apabila tidak ada bukti sama sekali tentang berapa jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
- Sumpah *aestimatoir* dapat dilakukan jika telah terbukti atas haknya (misalkan tergugat punya utang kepada penggugat sebab jual beli barang dan jual beli tersebut telah dibuktikan, akan tetapi akibat keterlambatan pembayaran dari tergugat penggugat mengalami kerugian tetapi tidak mengetahui berapa jumlah kerugiannya, atas klain ganti rugi inilah diangkat sumpah *aestimatoir* sama halnya dalam perkara kewarisan jika salah seorang ahli waris mengalami kerugian tentunya atas klaim/ ganti rugi tersebut dapat diangkat sumpah *aestimatoir* (Penaksir).
- Dibebankan kepada pihak Penggugat.
- Diperintahkan oleh Hakim.
- Harus dihadiri oleh pihak lawan, kecuali pihak lawan sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir.

Sedangkan redaksi sumpah untuk ketiga jenis sumpah sebagai alat bukti dipersamakan juga terhadap redaksi /lafal sumpah untuk solusi maupun Saksi Ahli (meskipun lafalnya berbeda dengan lafal sumpah untuk saksi biasa), di Indonesia

mengenal 6 (enam), agama resmi yaitu islam, Kristen, katolik, hindu, budha dan kong hu cu, maka redaksi sumpah tersebut adalah sebagai berikut:⁶

Untuk yang beragama Islam ;

- **Wallahii, demi Allah.** Saya bersumpah bahwa Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar.
- **Wallahii, demi Allah.** saya bersumpah bahwa apa yang saya gugat/jumlah kerugian yang saya ajukan adalah benar.

Untuk yang beragama Kristen/Katolik:

- **Saya berjanji,** bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Semoga tuhan menolong saya.
- **Saya berjanji,** bahwa apa yang saya gugat jumlah kerugian yang saya ajukan adalah benar. Semoga tuhan memberkati saya.

Untuk yang beragama Hindu:

- **Om atah parama wisesa,** saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar.
- **Om atah parama wisesa,** saya bersumpah bahwa apa yang saya gugat/jumlah kerugian yang saya ajukan adalah benar.
- **Om atah parama wisesa,** saya bersumpah bahwa saya telah memberikan keterangan yang sebenarnya ,tidak lain dari yang sebenarnya ,jika saya berdusta saya akan mendapat hukuman dari tuhan

Untuk yang beragama Budha:

- **Demi Sang Hyang Adhi Budha,** saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi telah/ akan memberikan keterangan yang sebenarnya , jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia mendapatkan karma yang buruk.
- **Demi Sang Hyang Adhi Budha,** saya bersumpah bahwa apa yang saya gugat /Jumlah kerugian yang saya ajukan adalah benar.

Untuk yang beragama Kong Hu Chu:

Tidak ada literatur baku yang memberi petunjuk tentang prosedur dan redaksinya, namun telah dibahas dalam artikel ini pada halaman 6 (enam) diatas. Ada baiknya karena agama resmi ke 6 (enam) di era pemerintahan Gus Dur ini. Patut pula untuk disatukan persepsinya dalam mengantisipasi si saksi apabila beracara dilingkungan Peradilan Agama. Seperti :

“Demi ... (sebut Tuhan Nya) bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini (sebut Perdata Umum/ Perdata Agama/ Perdata Tertentu)... akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.”

⁶ Mahkamah Agung RI “Buku II” 1998, hal 166-167, op cit

VI. ANEKA RAGAM REDAKSI SUMPAH DI PENGADILAN AGAMA

Bahwa sumpah sebagai suatu alat/sarana pembuktian merupakan hal yang sangat penting, baik secara formil maupun prosedur atau redaksi dari sumpah itu sendiri. Lalu perihal sumpah didalam praktik peradilan yang terkait dengan lafal atau redaksi sumpah di pengadilan “tidak seragam” akan tetapi perihal redaksi dan lafal sumpah di pengadilan adalah “kasuistik” dan sama sekali bukan bersifat administratif, sehingga baik redaksi dan prosedur sumpah memang tidak standar (baku), melainkan dalam banyak hal tergantung juga kepada kemauan dari pihak itu sendiri.

Mencermati redaksi/lafal sumpah memang terasa sulit kalau diatur secara seragam melalui prosedur dan redaksi tertentu, sebab penyempahan untuk para saksi dari sumpah yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memenuhi beban pembuktian di karenakan sifatnya administratif semata. terlebih lagi apabila redaksi sumpah dimaksud harus di pandang sebagai suatu yang diyakini isinya menurut bahasa yang dihayati oleh si bersumpah. undang-undang dan peraturan sumpah yang ada mengenai sumpah di pengadilan sebagaimana di kemukakan diatas membenarkan masing-masing orang bersumpah menurut cara dan kepercayaan yang dianutnya masing-masing. selama ini pun praktik-praktik di Peradilan Agama hemat penulis telah menempuh hal serupa itu oleh karena memang sejalan dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat menurut golongan serta adat dan istiadatnya. Pada dasarnya pengadilan agama dalam hal ini bahkan tidak memandang perlu untuk intervensi baik prosedur maupun redaksi ataupun tata cara sumpah, bahkan apakah menggunakan Al-Quran atau tidak kadang-kadang pengadilan agama tidak menentukan demikian, walaupun demikian sumpah sumpah itu sendiri tidak kehilangan harganya sebagai suatu ALAT BUKTI yang mutlak, dan dengan demikian pula dalam hal ini tentunya telah ada kepastian hukum yang dimaksud!

Suatu sumpah dipengadilan agama yang barangkali “dapat” diseragamkan adalah sumpah saksi, kewajiban formil dalam HAP. hanyalah memberikan pengertian bahwa apa yang diniati oleh seorang yang bersumpah, orang itu sendiri harus mengerti apa yang diniatinya, yang bersangkutan harus mengerti bahwa sumpah itu sendiri mempunyai konsekuensi-konsekuensi apabila dilanggarnya baik itu konsekuensi dunia (Pasal 242 KUHP) maupun konsekuensi akhirat diserahkan kepada yang maha kuasa (Allah SWT). Jadi PA yg hukum formilnya banyak mengadopsi doktrin Syariah, bersumpah hendaklah dengan nama ALLAH⁷ dalam artian harus mengatasnamakan tuhan.

Dengan demikian tugas Hakim yang notabene adalah juga sebagai pencipta hukum (*judge made law*) hendaknya dari berbagai redaksi sumpah biarpun berbeda-beda baiknya substansinya harus sama agar semua pihak yang berhubungan dengan Peradilan Agama. Apakah Hakim, Panitera, Jurusita/ Jurusita Pengganti di *satker* lainnya dapat lebih memahaminya. Ibarat satu Yurisprudensi yang akan dipedomani dalam situasi dan dalam situasi dan kondisi yang sama.

⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani “Fathul Baari” Penjelasan Kitab Shaih Al Bukhari, Buku 15, Pustaka Azzam Jakarta, halaman 142

VII . PENUTUP

Secara fakta bahwa keaneka ragaman sumpah di pengadilan agama (demikian juga penyumpahannya) bukanlah oleh karena disebabkan oleh tidak adanya undang-undang atau peraturan tentang hal itu, melainkan justru sebaliknya undang-undang atau peraturan tersebut memberikan keleluasan pada praktik, sepanjang hal itu memang menjadi adat dan kebiasaan masyarakat setempat, berikut berdasarkan agama yang dianutnya, perlu dikemukakan pula bahwa “Adat Dapat Dijadikan Sandaran Hukum ***“Al Adatul Muhakkamah”***”. Dan tulisan/ artikel ini hanyalah sekedar mengingatkan betapa urgennya tentang perihal sumpah dalam pemeriksaan perkara di Peradilan Agama. Baik perkara Perdata Umum maupun Pidana, meskipun redaksi dan prosedur setiap Peradilan berbeda-beda akan tetapi secara substansi sama. Tujuan kita adalah mencari persamaan dengan terus-menerus menggali/ membaca literatur-literatur Hukum Acara Perdata atau sumber-sumber lain yang terkait. Sehingga obyek yang disasar tercapai dengan sekali lagi tidak menghilangkan substansi prosedur maupun redaksi terhadap eksistensi sumpah. [Semoga!]

KEPUSTAKAAN

- 1) DR. H. Edi Riadi, SH. MH. (Wakil Ketua PTA. JAKARTA) "*Hukum Acara Pradilan Agama*" Makalah Dalam Acara Orientasi Pemberkasan Perkara Pengadilan Agama sewilayah PTA. Pekanbaru, tanggal 24 juni 2010 di Pekanbaru
- 2) Ibnu Hajar Al Asqalani "*Fathul Baari*" Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, Buku 15, Pustaka Azzam Jakarta, halaman 142
- 3) Mahkamah Agung RI "*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*" Edisi Revisi Cetakan ke 3, Jakarta, 1998.
- 4) Pengurus Wilayah Ikatan Hakim Agama (IKAHA) SULSELRA "*Buku Pedoman Kerja Bagi Hakim Dan Panitera Dilingkungan Perdilan Agama*" Ujung pandang 1989 halaman 22
- 5) Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" edisi ke tiga Balai Pusataka Jakarta 2002 halaman 1102